

1500299-21.2021.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2090652/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 17132218 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 589/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2090652 - 05º D.P. SUMARE, 589/21/926 - 05º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500299-21.2021.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500299-21.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2090652/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 17132218 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 589/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2090652 - 05º D.P. SUMARE, 589/21/926 - 05º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO CARLOS STEPHAN

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

ANTONIO CARLOS STEPHAN, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 157, "caput", por 02 (duas) vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, ante o fato já detalhadamente exposto na inaugural (páginas 152/154).

Recebimento da denúncia (página 156). Resposta à acusação (páginas 210/218). Citação pessoal (página 220). Prova oral (páginas 292/293, 328/329 e 347) e interrogatório (página 367). Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (páginas 371/377), ao passo que o defensor sustentou, em resumo, os seguintes argumentos: a) negativa de autoria; b) fragilidade probatória; c) desclassificação; d) inexistência de simulação de arma, grave ameaça ou de violência; e) aplicação benéfica da pena; f) recurso em liberdade; g) falso testemunho prestado por Débora (páginas 380/401).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

Ao final da instrução probatória, certa a condenação do réu, conforme a imputação lançada na denúncia, porque ambas as vítimas reconheceram, pessoalmente, o acusado, na Delegacia de Polícia, como o autor dos delitos (páginas 09 e 11), sendo que, em juízo, Matheus (páginas 292/293) e Cristian (páginas 328/329) confirmaram, novamente, que o denunciado foi aquele que lhes roubou. Note-se que Cristian, em audiência de instrução, afirmou que o ladrão chegou e disse “perdeu, perdeu”. Tentou ligar os carros, mas não conseguiu, daí subtraiu os bens existentes dentro dos dois veículos e fugiu, alegando que estava armado e fazendo menção na cintura de portar uma arma. Acontece que terceira pessoa, tio de uma ex-namorada do seu amigo, viu tudo, inclusive a casa em que o roubo ocorreu, e avisou a polícia. Havia uma base policial numa rua abaixo. As coisas roubadas estavam na residência do acusado. Por outro lado, o policial militar Renan Wilson Pires de Oliveira narrou que, noticiados o roubo e o imóvel onde estava o roubo, correu ao local e surpreendeu o réu em um quarto. De início, ele negou conhecimento do fato. Ocorre que, embaixo do colchão em que estava deitado, existia uma carteira com documento de uma pessoa que o acusado não sabia informar quem era. Havia, no seu bolso, uma chave mixa (laudo pericial – páginas 157/159). Na cozinha, no interior de um pote de arroz, uma carteira com documento de outra pessoa. Também foi apreendida uma bolsa com um narguilé, próxima a um tanque de lavar roupas, todos bens das vítimas, que tinham sido roubados momentos antes (páginas 292/293).

Trata-se de elementos de convicção suficientes à formação da convicção judicial em desfavor do denunciado.

Em suma, o réu foi reconhecido pelas vítimas, em duas oportunidades, como aquele que subtraiu os seus pertences, mediante grave ameaça consistente na simulação do porte de arma, aos gritos de “perdeu, perdeu”, e surpreendido justamente com parte das coisas roubadas.

É o quanto basta para a condenação.

Note-se que a testemunha arrolada pela defesa, Lucilene Neves Dias, muito pouco esclareceu sobre o ocorrido. Somente consignou que é vizinha do acusado e a polícia esteve ali à procura de um ladrão (páginas 328/329). A companheira do réu, Elaine Aparecida da Silva, também não presenciou o fato criminal em si. Apenas a chegada da polícia atrás do roubo (página 347). Insulada, pois, a negativa de autoria articulada pelo acusado, em seu interrogatório judicial (página 367). Logo, indisfarçável que Antonio Carlos Stephan, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na inaugural, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida pela simulação do porte de uma arma, bens existentes no interior dos veículos pertencentes às vítimas e foi preso em flagrante, depois de acabar de cometer as infrações, com objetos que faziam presumir ser ele o autor dos delitos.

Ingresso, agora, à dosimetria penal. Em primeira fase, ressalto que o réu exibe péssimos antecedentes (páginas 110/113 e 115/117), por isso aumento a pena-base em 1/2 (metade). Em segunda fase, ele também é reincidente (proc. nº 4268-51.2020.8.26.0502 – página 114), exaspero a pena em mais 1/6 (um sexto). Em terceira e última fase, pelo concurso formal, adoto a pena de um só dos crimes, majorada em 1/6 (um sexto), porquanto foram duas vítimas.

O regime de cumprimento de pena necessário é o fechado, à luz do artigo 33 do Código Penal, tendo em vista os péssimos antecedentes e a reincidência.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu contra ANTONIO CARLOS STEPHAN, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e 19 (dezenove) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 157, "caput", por 02 (duas) vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

O acusado acompanhou recluso o procedimento em primeiro grau de jurisdição e assim deve continuar em garantia da ordem pública, como medida de autodefesa da sociedade, que ficará a salvo das reiteradas investidas do réu contra os bens jurídicos tutelados pela norma penal, enquanto ele estiver encarcerado. Recomende-se o denunciado na prisão em que se encontra.

Por último, indefiro o requerimento da Defesa, quanto ao testemunho da sra. Débora, namorada de uma das vítimas, porque a fundamentação da sentença em nenhuma linha se baseou no depoimento dela, uma vez que a admissão da própria testemunha segundo a qual possuía problema de memória, seja lá qual a origem, tornou temerário considerar o seu testemunho.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumaré, 27 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA